



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 163-K/PM.III-19/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura bersidang di Jayapura yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEREGIUS WANDIK**
Pangkat,NRP : Prada,312001264080601
Jabatan : Babinsa Kp. Binamsain Ramil 1707-10/Pari
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat tanggal lahir : Wadanggu, 23 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1707/ Merauke Kab. Merauke.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1707/Merauke selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/I/2023 tanggal 9 Januari 2023.

b. Kemudian perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/II/2023 tanggal 2 Februari 2023.

c. Kemudian perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Maret 2023
Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor : 163-K/PM.III-19/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/59/III/2023 tanggal 1 Maret 2023.

d. Kemudian perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/123/IV/2023 tanggal 16 April 2023.

e. Kemudian perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/156/V/2023 tanggal 10 Mei 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/163/PM.III-19/AD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut;

Membaca : dst.

Mendengar

:

dst.

Memperhatik

:

dst.

Menimbang

:

dst.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor : 163-K/PM.III-19/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Teregius Wandik**, Prada NRP 312001264080601 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 5 (lima) lembar Absensi Koramil 1707-10/Pari Kodim 1707/Merauke bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap untuk ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020006580974, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hengki Afandi, S.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang Setyadi Bawana, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17305/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fathurrahman Yasir, S.H., Mayor Chk NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Alep Priyoambodo, S.H. Kapten Chk NRP 11120031550786, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Alep Priyoambodo, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031550786

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11020006580974

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.

Hal 3 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor : 163-K/PM.III-19/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti.
4. Tindak pidana ini dilakukan sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022, bertempat di Ma Kodim 1707/Merauke Kabupaten Merauke.

Hal 4 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor : 163-K/PM.III-19/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)